

עין משפט
נר מצוה

רצנ א ב ג מיי פ"ג מהל' מוקי ממון הל' בד סמג שם טושי"ע ח"מ סי' מח סעיף ב:

רצד ר מיי שם הל' כה טושי"ע שם סעיף ג:

רצה ה ר ז ח ט מיי פ"ה מהל' תענית הל' יב סמג עשין מ"ד"ג טושי"ע א"ח סי' תקס סעיף א: רצו י ב ל מ מיי שם הל' יג טושי"ע שם סעיף ב ונכרי אלפס תענית דף קעט"ז:

רצג טושי"ע א"ח סי' ס

רצה ס מיי פ"ב מהל' ממרים הלכה ה סמג עשין קלז:

מוסף רש"י

מוצי שהחזיקו בו רבים. לעשותו לנן דקד, אסור לקלקלו. ואפי"ם שחל על ימיו (ענין ב:) ששהווה ומקטלו להילין ויטבעלו ידעו ושמקו, דודלי לניסס מחל (קטמן ק.). לא יסור אדם את ביתו בסיד. לאחר מוכרן, משו אלוטל של יושלס (שבת פ.). חול או הבן. שלג יאל לנן כל זכר (טס). טרכסיד. סיד ארס ומקסס יומר משלס לא עירב בו (טס). פאר תחת אפר. ש"מ במקסס מפילין דמכני כהן (ומקלל כד) ספלך מנש עילין אמרינן עלו תפילין, ומתרגמינן נמי טוספתין היין עלן, ויסיאל מניחין מפילין במקסס שמוחו של מיעק רופף (תענית טז.). הנה להם לישראל. כדכר שהניחו בו ולא יחזרו כהס, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. לעשר כשדיעו ולא יניחו ככן (בבבא ז.). הדרין עלך חזקת הבתים

רבינו גרשום

כיון דחזי דמעכבי, להאי אמר ש"מ דלא ינחא להו עירבו יקרא דירי שחקו: איבעיא להו כנס לתוך שלו ולא הוציא ויזין באותה פעם באותה כניסה מהו שיחזור ויציא לאחר זמן. מי אמרי' כיון דלא הוציא בתחלה בהאיא כניסה ויתרה לבני הדד אי לא: ר' יוחנן אמר, לרשותו מוציא בה ויזין כל זמן שירצה. וריש לקיש אמר כנס ולא הוציא לאתלר אינו מוציא שוב: להחזיר כתלים למקומן. כמו שהיה: אבל רה"ד מצר שהחזיקו בו ורביסן. שכבר דשין באותה כניסה: ה"מ. דאסור לקלקלו הכי דליכא רווחא טפי ברה"י: אין מכיירין. שאין עושין ציור מן הסיד עצמו כמו שנושקן בבניין: אין מפייהין. שאין מלבין הבית לאחר שמוציא בזמן הזה מפני איבול בהמ"ק: אין חזור ובונה אותה. באותו סיד וכיור: איסורא שאני. שאסור חכמים מפני איבול: אבל אם (כן) עירב בו חול. שלא יחא לכן כל כך: הוי זה טרכסיד. והשביחו מפני שאפי"ם שחזרו כמעט נעשה חזק ונרבך ביותר: אפשר בפירות אחרים. שלא היו מביאין כבורים אלא משבעת המינין: שחקו. שאי' לחיות בלא מים: במארה אתם נארים. כשאחם גזורים מארה גזרה ואותו אתם קובעין בהם בהכנסתמיהו. אי איכא גזרי כלו שיקולין לעמוד בה אין. מקומית הגזירה ואי לא לא: בת צדעא. (ל) שלא הותבין צדעא בשרק שלא הפתח. כדי שתחא נראה: לשבעו הבן.

ס:

נפלה אינו חוזר ובונה אותה. השתא ס"ד דבית שזנה זומן שבהמ"ק קיים ונפלה חוזר וזונה ושללקח חצר המסוידת הרי זו בחזקתה דכל זמן שהיא קיימת יש לנו לתלות שזהיתר עשה בזמן שבהמ"ק קיים אבל כשנפלה תלינן שצאיסור נעשית לאחר חורבנא ומש"ה פריך ארז הונא אמאי חוזר וזונה אותה כיון דנפלה אית לן למיתלי שצאיסור הוציא ומשני איסורא שאני דאפי' ודאי נזנה זהיתר כי נפלה אסור לזנוטה ולסיד^ב: **מ"ה** לא נשתה [ובו'] שתקו. וא"ת אלמא לא אהדרו דאפשר בניי זורות דפסולין לניסוך כדמשמע צבוסה (דף מח.). ואומר ר"י דדבר דהוי ממנין שעושין בו ניסוך משיב כמו דבר עצמו דאי לאו הכי תקשה דישמו יין מבושל דפסול לנסכים ואין להקשות דאפשר בניי תומים ויין תפומים שלא היו יכולין לנסול (ט) שלא לשתות בלא מים: **ד"ן** הוא שנגזור על עצמנו שלא ליישא נשים. תימנה הכמיצ פרו ורכו ושמא על אותן שכבר קיימו פריה ורביה קאמר והיינו זרעו של אברהם כלה שלא יוליד אלא בן ונת: **מוטב** שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כדכר שאין ידוע אם יקבלו כשנמחה כהן אם לאו כרץ לנמות כדמוכח צפ' צמה [צמהה] (שבת דף נה. ושם ד"ה ואע"ג) דלממרה מדת הדין (ו) אם לפניך גלוי לפניסה מי גלוי ונענשו אבל כדכר שאנו יודעים צדיקור שלא יקבלו אמרינן מוטב שיהיו שוגגין וכו' ^א ^ב:

הדרן עלך חזקת בתים

חוזר ובונה אותה איסורא שאני ת"ר^א לא יסוד אדם את ביתו בסיד ואם עירב בו חול או תבן מותר ר"י אומר עירב בו חול הרי זה טרכסיד ואסור תבן מותר ת"ר^ב כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין נמפל להן ר' יהושע אמר להן בני מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין אמרו לו נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח ועכשיו בטל גשתה יין שמנסכין על גבי המזבח ועכשיו בטל להם א"כ להם לא נאכל שכבר בטלו מנחות אפשר בפירות פירות לא נאכל שכבר בטלו בכורים אפשר בפירות אחרים מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים שתקו אמר להן בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה ולהתאבל יותר מדאי אי אפשר^ב שאין גזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה דכתיב^ב במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו אלא כך אמרו חכמים^א יסד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט וכמה אמר רב יוסף ה"אמה על אמה אמר רב חסדא כנגד הפתח יעושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר דבר מועט מאי היא אמר רב פפא כסא דהרסנא^ב יעושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט מאי היא אמר רב בת צדעא שנאמר^ג אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו' מאי על ראש שמחתי אמר רב יצחק ל"זה אפר מקלה שבראש חתנים א"ל רב פפא לאביי ה"היכא מנח לה^ב במקום תפילין^א שנאמר^ד לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר^א: וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנאמר^ה שמחו את ירושלים וגו' תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא^א אין גזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגזזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא^א הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין:

הדרן עלך חזקת הבתים

ז': ונמצא זרעו של אברהם אינו כלה מאליו.
צענין טוב ולא ע"י עובדי כוכבים ומזות לא יצטלו עוד:
אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין.
צמה שלוקמין נשים שאינם סבורים שיש איסור כדכר:
ואל יסיו מזידין. דמשום דלא יוכלו לעמוד צה יצטלוה ונמצאו מזידין הלכך לא גזרינן:

הדרן עלך חזקת הבתים

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

ויל האידנא.
שהיה רוצה לקשט עצמו תחלה כדלקמן:
אי קוז דירי.
אם שלי קאז ככר:
כיון דחזא דמעכבי.
הצין שצבציל ככורו שותקין על שלו:
וילמא ליה זיל קוז כו'.
ואמאי א"ל זיל האידנא כו':
הסקוששו.
הסר קש מצין עיניך תחלה כמו לקושש קש (שמות ה). כלומר קשוט

עצמך:
איבעיא להו כנס.
למוך שלו ולא הוציא עכשיו וזיון מהו שיחזור ויוציא לאחר זמן מי אמרינן דויתרה לבני רה"ר ואזד כמו או לא:
א) וריש לקיש אמר כנס אינו מוציא.
קס"ד לא יוציא עוד וזיון דאזד כמו:
ואיפכא איסמרי.
דמוקמינן לרבי יוחנן כר"י דהלכתא כוותיה וקי"ל כרז יהודה צה:
מלך.
שבין שתי שדות שהחזיקו בו והכל נמי הרי החזיקו צהך כניסה:
אינא רווחא.
כשיחזיר כתלים למקומן אכתי איכא כל רוחצ רה"ר וסתם רה"ר מרווח הוא:
ה"ג **אמר רב הונא נפלה כו' אי נמי ואם נפלה.**
ולא גרס שאם נפלה:
חוזר וזונה אופס.
להוציא וזיון כצתחלה:
אין מסיידין.
צית משום אבל צית המקדש:
ואין מסיירין.
זורות שזר צסיד. וי"מ דהיינו נמי סיוד אלא שהכיר לכן יומר:
מפייהו.
זורות של מיי צבעונים:
נפלה אינו חוזר כו'.
אלמא כל צנין שאינו רשאי לעשות בתחלה אם היה לו ונפל אינו חוזר וזונה. וגבי הוצאת וזיון לרה"ר נמי כיון דאי אפשר להוציא בתחלה אם נפל אינו חוזר ומוציא:
איסורא שאני.
מהיזיקא:
חול או פכן.
מכה וצבצנו:
ערכסדי.
צנין חזק וטוב ואף על פי שמשחיר קצת אסור:
אפשר צפירות.
ויפה אמרת ונפרוש גס מן הלחם:
צפירות אחרים.
שאינ מצאיים ציכורים אלא מו' המינין:
שכר נגורה גזירה.
חורבן ונתמייצנו להתאצל דכתיב יששו אתה משוש כל המתאכלים עליה (ישעיה טו):
צמארה אסם נארים.
קצבלס עליכס בגזירת ארור להציא המעשר אל צית האוצר דככתיב צמלאכי^א (ג) הביאו את כל המעשר וגו' ואעפי"כ ואותי אתם קובעים אתם גזזלים את המעשר ואת התרומה דככתיב אתם ואמרתם צמה קצנעון המעשר והתרומה:
הגוי כולו.
כלומר וכל הקהל כולו קיצלו את הגזירה ומסתמא אם לא היו כולן יכולין לעמוד צה לא היו מסכימין ורובן ככולן. אלמא לא חשיבא גזירה אא"כ רובן יכולין לעמוד צה:
אלא כך אמרו חכמים כו'.
מסקנא דמילתיה דרבי יהושע היא:
כסא דהרסנא.
קערה של מאכל דגים מטוגנין שצמנן צסולת:
צס זידעא.
טנפ"ל שרגילות לסוד שם ולהעירס שערן:
שנאמר אם אשכחך וגו'.
אכולהו קאי:
אפר מקנא.
אפר הכירה השרופה צאש קריו כן. ומשום דאיכא אפר פרה נמי הוצרך לפרש כן:
פאר סחם אפר.
מכלל שהיו רגילין לימן אפר צמקוס פאר דהיינו תפילין כדכתיב פלךך מצוש עליך (יחזקאל כד):
לשצוע סנן.
מילה שהיא לסוף

מסורת הש"ס

א) סנהדרין יט. יט. צ"מ קוז;
ב) צ"ח מה. לעיל יב. כו: לקמן ק. ג) א) שם פ: [מוספתא סוטה פט"ו];
ד) [מוספתא סס];
ה) ע"ז לו. זירות ג: [צ"ח עט"ז];
ו) [מוספתא פ"ב];
ז) [תענית טז.];
ח) תיבת שנאמר לימא כרז אלפסן;
ט) [נש כמוספתא תענית ל:];
י) [שבת קמח: ביצה ג.];
יא) ע"י: כדילהשר, [י"ג ע"ע מוס' ע"ז ד. ד"ה שהיה צידסן];

תורה אור השלם

1 דחקוששו וקשוו הגוי לא נבסקו:
צצניב א ב
2 במארה אתם נארים ואני אתם קבעים הגוי מלאכי ג ט
3 אם אשכחך וירשלקי תשכח ימיני: תרדב לשוני לחכי אם לא אצכריך אם לא אעלה את ירשלקי על ראש שחתי:
תחלים קלו ה-ו
4 לשום פאר תחת אפר שמן ששן תחת אבל מעשה תחלה תחת רוח ברה וקרא לתם אילי הדצק מטע יי דלתחפא:
ישעיהו סא ג
5 שמוזר את ירשלקי וגילוי בה קלי ובהיקה יששו אתה ממשר כל דחומאבלים עקליק:
ישעיהו סו י

הגהות הב"ח

א) רשש"ם ד"ה וריש לקיש אמר כנס אינו מוציא. י"ב [תסר ההתחלה ושאר זה הלשון] ומלן דקא מיצני ליה נמי לא קא מעבי ליה אלא בלחמרי כו' ויכ"ר קא מיצני ליה הא דמנן אלא אם דלא סוגס למוך שלו ומוציא ומשכנס מחל לבני רה"ר וצב אינו יכול להחזיר כתלים למקומן אלא מוציא ויזים בלמוד או דלמא ה"ק כנס למוך שלו ומוציא והסם הוא כיון כדכר הוציא וזין אינו מחזיר כתלים למקומן דכבר מחל לבני רה"ר אבל מוציא וזין ויזי"כ צב לא יחזיר הכתלים למקומן אז דלמא אינו מוציא לפי שמוחזר הכתלים למקומן וממילא אם הוציא צב אין יכול להחזיר וזה לא נצטרך לפרש ומאי דקאמר ואיפכא איסמרי משום דרי יוחנן מוקמינן כרז יהודה כמו שאירס רש"ס:
ב) תוס' ד"ה מים וכו' שלג יי ירשלקי מל בלא שתיית מים הס"י:
ג) ד"ה מוטב וכו' דלממרה מדת הדין מוטב"ע אם למיך:

לעזר רש"י

טנפ"ל [טינפלא"א]. צצניח. צדעות.

מוסף תוספות

א. אלמא נהי דתלינן בהתיירא לגבי גופיה אבל תורה לחזור ולבנותה לא תלינן להתיירא ירעב"א.
ב. טעמא דמילתא [דאולינן גבי ממונא קולרא] דכיון דכי לא נפלה הוי זו בחזקתה כי נפלה נמי בחזקתה קיימא דהעמד דבר על חזקתה. יי ממה.
ג. כדאמרינן בהמביא כדי יין (ביצה ל.) ובפ' שואל (שבת קמח:) מוס' שמת נה.

^[א] אולי צ"ל שלא תעירך דעא כדכר כהן כהן שמפול ממנה שער